

ขาดคุณสมบัติ เหตุครอบครองเครื่องจักรน้อยกว่า 90 วัน กีดกันการเสนอราคาหรือไม่ ?

กลุ่มพัฒนางานคดีปกครอง
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

หากวางแผนจะสร้างบ้านสักหลัง การเลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่น่าไว้วางใจ มีประวัติที่ดีที่บริษัทเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้ง่าย และไม่เคยทิ้งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้เข้าอยู่อาศัยสมดังใจปรารถนาภายในระยะเวลาที่กำหนด ความพร้อมของทีมงานและเครื่องมือเครื่องมือ นับเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะหากทีมงานและเครื่องมือเครื่องมือไม่พร้อม เช่น หน่วยงานคนไม่เพียงพอ คนเป็นงานน้อย หาเครื่องจักรไม่ได้หรือได้ล่าช้าไม่ทันการ ก็จะทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างยาวนานมากขึ้น งบประมาณบานปลาย และผลงานที่ออกมาอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้

วันนี้ ... ผู้เขียนมีคดีที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งถูกนำมากำหนดเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของผู้มีคุณสมบัติที่จะเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งไม่ได้จัดซื้อหรือเช่าซื้อเครื่องมือเครื่องจักรจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง จะต้องจัดซื้อหรือเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน กล่าวคือ จะต้องครอบครองเครื่องมือเครื่องจักรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน

 **จึงมีประเด็นชวนคิดว่า** การกำหนดเงื่อนไขเช่นว่านี้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เพราะเหตุขาดคุณสมบัติในข้อดังกล่าวหรือไม่ ? ติดตามหาคำตอบได้ในบทความนี้ครับ

โดยเรื่องราวของคดีมีอยู่ว่า ... องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งหนึ่ง ได้มีประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete โดยวิธี Recycling จำนวน 29 โครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามข้อ 7 ของประกาศดังกล่าวว่า “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเครื่องมือเครื่องจักร... ในกรณีที่ไม่ได้จัดซื้อหรือจัดเช่าซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง จะต้องจัดซื้อหรือเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อ...” (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเคยทั่วทั้งว่า กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนอกเหนือไปจากแบบตัวอย่างตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อแบบและเอกสารประมูลราคาจ้างทั้ง 29 โครงการ ในราคาโครงการละ 1,000 บาท โดยยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งยื่นหลักประกันซอง แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองเครื่องจักรในฐานะผู้เช่าซื้อจากผู้จัดเช่าซื้อที่มีชื่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงน้อยกว่า 90 วัน อันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด **จึงไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 29 โครงการ** ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกดังกล่าว แต่ อบจ. มีหนังสือแจ้งยืนยันตามผลการคัดเลือกเดิม

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การตัดสิทธิตนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทั้ง 29 โครงการ หากเพิกถอนไม่ได้ ขอให้ อบจ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตน

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ... การออกประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเกี่ยวกับระยะเวลาการครอบครองเครื่องจักรที่จะใช้ในการทำงานจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดที่ อบจ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?

คำวินิจฉัยควรรู้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ อบจ. ที่พิพาท เป็นประกาศหาผู้รับจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ซึ่งงานดังกล่าวผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของประกาศ ได้แก่ เครื่องขุดตมผสมชั้นโครงสร้างทาง รถบดล้อเหล็กสันสะท้อนขนาดไม่น้อยกว่า 19 ตัน และรถบรรทุกซีเมนต์พร้อมอุปกรณ์ แม้จะปรากฏว่าผู้รับจ้างที่มีเครื่องจักรเป็นของตนเองน่าจะมีศักยภาพและความสามารถในการทำงานตามสัญญาจ้างได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ส่วนผู้รับจ้างที่ไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง ส่วนมากจะนำสัญญาจ้างไปขายงานต่อให้ผู้รับเหมารายอื่นในราคาที่ถูกลงกว่าเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าก็ตาม

แต่การกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรที่เช่าซื้อจากผู้จัดเช่าซื้อที่มีใช้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อและชำระภาษีประจำปีเรียบร้อยแล้วนั้น **การที่ผู้รับจ้างจะครอบครองเครื่องมือเครื่องจักรนานเท่าใด ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้รับจ้างจะทำงานได้เร็วหรืองานมีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ระยะเวลาในการครอบครองเครื่องมือเครื่องจักรจึงไม่มีผลต่อความสำเร็จของงานจ้าง** ประกอบกับประกาศพิพาทแต่ละโครงการ มีระยะทางที่ต้องดำเนินการซ่อมสร้างถนนประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางไม่มากนัก อันควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการรายย่อยเข้าแข่งขันกัน

ข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นการปิดกั้นผู้เสนอราคาบางรายให้ไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้อย่างเป็นธรรม ดังนั้น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่พิพาท จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่ต้องการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวทำให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทั้ง 29 โครงการ ส่งผลให้ไม่อาจเข้าแข่งขันในการเสนอราคาได้ และมีการพิจารณาให้ผู้อื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย **จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ออบจ. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี** (คำซื้อแบบและเอกสารประมูลจ้าง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันของ) ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 252/2567)

บทสรุปชวนอ่าน

คดีดังกล่าว ... ศาลได้วินิจฉัยให้เห็นถึงลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติที่เข้าข่ายเป็นการกีดกันการเสนอราคา และเกินความจำเป็นหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยศาลเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างจะครอบครองเครื่องมือเครื่องจักรนานเท่าใด ไม่อาจรับรองหรือการันตีได้ว่าจะทำงานได้สำเร็จเร็วช้าหรืองานมีคุณภาพเพียงใด อันไม่มีผลต่อความสำเร็จของงานจ้างโดยตรง เมื่อโครงการที่จัดจ้างแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดเล็กที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าแข่งขันกัน การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการครอบครองเครื่องมือเครื่องจักรตามคดีนี้ ย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กรณีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ประสงค์จะประกวดราคา ที่หน่วยงานต้องชดเชยค่าเสียหายตามที่ศาลกำหนด

(ปริกษาการฟ้องคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355” และสามารถศึกษาความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองได้ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์” <https://aclib.admincourt.go.th/>)